

통 보

1. 제 목 : 신주 발행 시 신주 배정에 관한 내규 등 개선 필요
2. 소관부점 : 준법경영실, 자금회계실
3. 내 용 :

가. 업무개요

준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조 제1항에 따라 공사 법령 및 내규(서식 포함) 관리 총괄, 내규 심사·해석 등 업무를 담당하고 있으며, 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」(이하 “공사법”이라 한다) 제11조에 따라 목적, 자본금 및 주식에 관한 사항 등을 정한 「한국자산관리공사 정관」(이하 “공사 정관”이라 한다)의 소관부점이다.

자금회계실은 「업무분장세칙」 제11조에 따라 자본금 관리 및 증자 업무를 담당하고 있다.

공사법 제9조에 따르면 공사의 법정자본금은 7조원이고, 감사일 현재 납입자본금은 3조 3,469억원이며 주주 및 출자금액 등은 [표 1]과 같다.

[표 1] 주주 및 출자금액 등

(단위: 억원, 천주, %)

주주	출자금액	주식 수	지분율
----	------	------	-----

“기재 생략”

공사는 감사일 현재까지 총 15차례 증자를 하였는데 그 중 1차례¹⁾를 제외하고는 모두 정부가 단독출자하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「상법」 제418조에 따르면 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있고, 다만 회사는 정관에 정하는 바에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있는데 이 경우에는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다고 되어 있다.

공사법 제9조에 따르면 공사의 자본금은 금융회사등이 출자하여야 하고 정부는 공사의 업무수행을 지원하기 위하여 필요하다고 인정할 때에 공사에 출자하거나 필요한 경비를 지원할 수 있다고 되어 있고, 공사법 시행령 제9조 제1항 단서에 따르면 (시행령) 제2조에 따른 금융회사등은 운영위원회의 의결을 거쳐 출자대상 금융회사등에서 제외할 수 있도록 되어 있다.

1) 2005. 12. 22. 공동추심기구 ■■■■ 대상채권 매입 관련 증자 건임

공사 정관 제10조에 따르면 공사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 따라서 신주의 인수권을 가지나, 이사회 결의에 따라 신주인수권을 제한할 수 있으며, 공사법 시행령 제9조 제1항 단서에 따라 운영위원회가 출자대상 금융회사등을 변경하는 경우 신주인수권 배정에 관한 사항은 운영위원회가 정하도록 되어 있다.

따라서 공사가 신주를 발행할 경우 「상법」 등에 규정된 요건과 절차를 철저히 준수하여야 하며, 주주의 신주인수권이 침해되지 않도록 「상법」 등 법령에 부합하게 관련 내규를 정비하여 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간부터 감사일 현재까지의 기간 중 이루어진 증자 내역은 [표 2]와 같으며, 해당 신주 발행 시에 공사가 정부 단독출자와 관련하여 취한 조치 현황을 점검한 결과 공사는 정부 외 주주들로부터 신주인수권 포기 동의서를 징구하고 해당 주주들의 신주인수권 배제에 관하여 운영위원회의 의결을 받은 것으로 확인되었다.

[표 2] 감사대상기간부터 감사일 현재까지 증자 내역

(단위: 억원)

일자	목적	출자금액	출자주주	납입자본금
----	----	------	------	-------

“기재 생략”

(1) 주주배정방식의 경우 「상법」상 절차 준수 필요

「상법」상 신주 발행 시 배정 방식은 (1) 주주배정방식과 (2) 제3자배정방식으로 구분되는데, 대법원 판례는 양자의 구별기준에 관하여 “회사가 신주 등을 발행함에 있어서 주주들에게 그들의 지분비율에 따라 신주 등을 우선적으로 인수할 기회를 부여하였는지 여부에 따라 객관적으로 결정되어야 할 성질의 것” 이라고 판시한 바 있다(대법원 2009. 5. 29. 선고 2007도4949 판결).

공사가 정부 단독출자를 통한 신주 발행 시에 취한 신주배정 방식이 (1) 주주배정방식 또는 (2) 제3자배정방식 중 어느 것에 해당하는지가 명확하지 않으나, (1) 주주배정방식의 경우에 「상법」상 요구되는 절차인 ① 배정기준일의 결정 및 2주간 전 공고(「상법」 제418조 제3항), ② 청약일의 결정 및 청약의 최고(「상법」 제419조 제1, 2항)가 이루어지지 않아 정부 외 주주들에게 신주를 인수할 기회가 부여되지 않았는바 주주배정방식으로 보기는 어렵다고 판단되며

신주 인수의 기회 자체가 부여되지 않음에 따라 ③ 정부 외 주주들이 청약을 하지 않아 발생한 실권주(「상법」 제419조 제4항)를 정부에게 배정하는 절차 또한 없었는바, 주주배정방식에 의한 것으로 보더라도 ①~③ 등 「상법」에 따른 주주배정방식의 요건 및 절차를 준수하지 못한 흠결이 있다.

(2) 제3자배정방식의 경우 공사 정관 정비 필요

다음으로, (2) 제3자배정방식의 경우에는 「상법」 제418조 제2항에 따르면 ① 경영상 필요성과 ② 정관의 근거규정이 필요한데, 정관의 규정에 ‘경영상 필요성’에 관해 어느 정도로 상세하게 기재하여야

하는지에 관하여, 학설상으로는 ‘이사회 결의로 제3자에게 신주를 배정할 수 있다’고 규정하는 것은 백지위임으로서 예측가능성과 제3자 배정의 구체적 합리성을 보장할 수 없으므로 무효이고 기업구조조정, 신사업 진출 등과 같은 경영상의 필요 사유를 개별적·구체적으로 적시하여야 한다는 견해가 유력하다.

대법원 판례도 “주식회사가 신주를 발행함에 있어 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 범위 안에서 정관이 정한 사유가 없는데도 회사의 경영권 분쟁이 현실화된 상황에서 경영진의 경영권이나 지배권 방어라는 목적을 달성하기 위하여 제3자에게 신주를 배정하는 것은 상법 제418조 제2항을 위반하여 주주의 신주인수권을 침해하는 것”이라고 판시한 바 있다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2008다50776 판결).

그런데 공사 정관 제10조 제2항 본문은 “이사회 결의에 따라 신주인수권을 제한할 수 있다”고 규정하고 있는바, 경영상 필요성에 관한 사유를 개별적·구체적으로 적시하고 있지 않은 이유불문의 추상적·획일적 신주인수권 배제조항으로서, 이사회가 경영상 필요성의 유무에 관계없이 언제든지 주주의 신주인수권을 배제할 수 있다는 취지로 해석되므로 「상법」 제418조 제2항에 부합하지 않을 소지가 있다.²⁾

또한, 공사 정관 제10조 제2항 단서는 공사법 시행령 제9조 제1항 단서에 따라 운영위원회가 출자대상 금융회사등을 변경하는 경우 신주인수권 배정에 관한 사항은 운영위원회가 정한다고 규정하고 있는데, 신주인수권을 제한하는 주체를 ‘이사회’에서 공공기관의 특성에 맞게 ‘운영위원회’로 변경한 점을 제외하면 공사 정관 제10조 제2항 본문과

2) 감사실에서 법률자문 의뢰한 감사 자문사(외부 법률사무소)의 검토 결과도 이와 같음

같이 언제든지 기존 주주의 신주인수권을 제한할 수 있다는 취지로 이해되므로 역시 「상법」 제418조 제2항에 부합하지 않을 소지가 있다.³⁾

그러므로 공사의 신주 발행 시에 공사 정관 제10조 제2항에 근거하여 제3자배정방식으로 정부 외 주주들의 신주인수권을 제한할 수 있다고 보기는 어렵다.

한편, 공사법 시행령 제9조 제1항 단서에 따르면 ‘시행령’ 제2조에 따른 금융회사등은 운영위원회 의결을 거쳐 출자대상 금융회사등에서 제외할 수 있는데, 공사는 정부 단독출자를 통한 증자 시에 위 조항에 따라 정부를 제외한 나머지 17개 금융회사등의 신주인수권 배제에 관해 운영위원회 의결을 받고 있다.

그러나 ‘공사법’ 제2조에 따른 금융회사등과 ‘시행령’ 제2조에 따른 금융회사등은 [표 3]과 같이 구분되는바, 현재 공사의 주주 중 ‘시행령’ 제2조의 금융회사등에 포함되는 것은 (주)케이알앤씨⁴⁾(舊 정리금융공사) 뿐이므로 공사법 시행령 제9조 제1항 단서에 따라 운영위원회 의결로 출자대상에서 제외할 수 있는 주주도 (주)케이알앤씨 뿐이다.⁵⁾

[표 3] 공사법 제2조 및 시행령 제2조의 금융회사등

공사법 제2조의 금융회사등	공사법 시행령 제2조의 금융회사등
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “금융회사등”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 「은행법」 제8조제1항에 따라 인가	제2조(금융업무를 수행하는 기관의 범위) 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호사목에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 것을 말한다.

3) 감사실에서 법률자문 의뢰한 감사 자문사(외부 법률사무소)의 검토 결과도 이와 같음

4) 「예금자보호법」 제36조의3에 의해 설립되었으며 2009년 11월에 정부의 제2차 공공기관 선진화 추진계획에 의하여 상호를 (주)정리금융공사에서 (주)케이알앤씨로 변경함

5) 감사실에서 법률자문 의뢰한 감사 자문사(외부 법률사무소)의 검토 결과도 이와 같음

를 받은 자 나. 「한국산업은행법」에 따라 설립된 한국산업은행 다. 「중소기업은행법」에 따라 설립된 중소기업은행 라. 「한국수출입은행법」에 따라 설립된 한국수출입은행 마. 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농협은행 바. 「수산업협동조합법」에 따라 설립된 수협은행 사. 그 밖에 법률에 따라 금융업무를 수행하는 기관으로서 대통령령으로 정하는 것	1. 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회 2. 「수산업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회 (중략) 15. 「예금자보호법」 제36조의3에 따른 정리금융회사 (중략) 32. 그 밖에 제1호부터 제31호까지에 준하는 기관으로서 부실채권의 효율적인 정리를 위해 공사가 그 부실채권을 인수할 필요가 있다고 금융위원회가 정하여 고시하는 기관
--	--

따라서 공사가 정부 단독출자를 통한 증자 시에 정부와 (주)케이알앤씨를 제외한 나머지 16개 주주(한국수출입은행, 한국산업은행 등)에 대하여 운영위원회의 의결로 신주인수권을 배제하는 것은 공사법 시행령 제9조 제1항 단서에 부합하지 않는다.

[소관부점 의견] 준법경영실은 공사법 시행령 제9조 제1항 본문은 금융회사등의 총자산 규모 등을 고려한 출자금 산정방법을 공사 정관에 위임하였고 해당 위임사항을 공사 정관 제10조 제1항 및 같은 조 제2항 본문에 규정한 것이며

공사법 제37조 제1항에 따라 공사의 신주인수권 배정에 관하여 공사법 규정이 「상법」 제418조에 우선하고, 신주인수권의 제한은 이사회 의결로 정하되 그 제한은 공사법 시행령 제9조 제1항 본문과 공사 정관 제10조 제1항에 규정된 기준에 따르는 것으로 해석함이 타당하다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① 공사 정관 제10조 제1항은 ❶ ‘본문’에서 주주의 보유 주식 수에 따른 신주인수권을 규정하고 ❷ ‘단서’에서 공사법 시행령

제9조 제1항 본문의 정관 위임사항인 금융회사등의 총자산 규모 등을 고려한 출자금 산정방법을 규정하고 있는바

공사 정관 제10조 제2항 본문의 ‘제1항의 경우’ 이사회의 결의에 따라 신주인수권을 제한할 수 있다는 내용은 ② ‘제1항 단서(즉, 공사법 시행령 제9조 제1항 본문의 정관 위임사항)’ 뿐만 아니라 ① ‘제1항 본문(즉, 주주의 신주인수권에 관한 사항)’ 에도 적용되므로 일반적인 주주의 신주인수권 제한에 관한 규정으로 해석되는 점,

② 공사 정관 제10조 제2항 본문을 준법경영실의 의견대로 공사법 시행령 제9조 제1항 본문과 공사 정관 제10조 제1항 단서에 국한되는 것으로 해석하려면, 제10조 제2항 본문이 ‘제1항 단서의 경우’ 와 같이 한정적으로 규정되었어야 할 것이나 이와 달리 ‘제1항의 경우’ 라고 규정되어 있고

더욱이 출자대상 금융회사등에서 ‘제외’ , 즉 주주의 신주인수권 제한과 관련한 내용인 제10조 제2항 단서와 같은 항에 함께 규정되어 있는 바, 조항의 문언 및 규정 체계상으로 공사 정관 제10조 제2항 본문은 일반적인 신주인수권 제한에 관한 규정으로 봄이 타당한 점,

③ 공사법 제37조 제1항에 따르면 공사법에 특별한 규정이 있으면 「상법」에 우선하나 공사법에 특별한 규정을 두지 않은 사항에 대해서는 「상법」 중 주식회사에 관한 규정을 준용하는데, 앞서 논의한 바와 같이 공사 정관 제10조 제1항 단서는 공사법 시행령 제9조 제1항 본문의 정관 위임사항을 규정하고, 공사 정관 제10조 제2항 본문은 (공사법상 특별한 규정을 두지 않은) 일반적인 신주인수권 제한에 관한 사항을 규정하고 있다고 해석함이 타당하므로 「상법」 제418조에 부합하는지를

판단할 필요가 있는 점 등을 종합하면, 준법경영실의 의견은 받아들이기 어렵다.

자금회계실은 증거를 위한 신주 발행 시 법령에 따라 신주 배정 절차를 진행하는 등 관련 업무를 정비하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

준법경영실장은 주주의 신주인수권 제한에 관한 「한국자산관리공사 정관」 규정을 「상법」 등 법령에 부합하도록 정비하시기 바랍니다.(통보)

자금회계실장은 증거를 위한 신주 발행 시 「상법」 등 법령에 정한 요건을 준수하여 신주 배정 등 절차를 진행하고, 주주의 신주인수권 제한에 관한 「한국자산관리공사 정관」 규정을 「상법」 등 법령에 부합하도록 정비하시기 바랍니다.(통보)